

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2625/2534

นาย บุญ เสริม อึ้งภากรณ์
กรมสรรพากร

โจทก์
จำเลย

ป.ร.ษฎ.กร มาตรา 8, มาตรา 29, มาตรา 30, มาตรา 34

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 8

ประมวลรัษฎากรได้กำหนดหลักเกณฑ์ว่าคำวินิจฉัยอุทธรณ์ต้องทำเป็นหนังสือและส่งไปยังผู้อุทธรณ์ กับได้กำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งหนังสือซึ่งมีถึงบุคคลใดตามบทบัญญัติในลักษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากรไว้เป็นพิเศษในมาตรา 8 การที่เจ้าพนักงานศาลส่งสำเนาคำฟ้องคดีล้มละลายให้โจทก์โดยวิธีปิดหมายนั้น นอกจากเจ้าพนักงานศาลจะไม่ใช้เจ้าพนักงานสรรพากรตามกฎหมายมาตราดังกล่าวแล้ว จำเลยยังเพียงแต่มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์แนบไปในฐานะเป็นเอกสารประกอบคดีดังกล่าวเท่านั้น หากผู้มีเจตนาจะส่งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แก่โจทก์ผู้อุทธรณ์โดยตรง ตามที่ประมวลรัษฎากรบัญญัติไว้ถือไม่ได้ว่าโจทก์ได้รับคำวินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ต่อศาลภาษีอากรกลาง ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528.

โจทก์ฟ้องว่า เจ้าพนักงานงานประเมินของจำเลยมีหนังสือแจ้งการประเมินให้ โจทก์ชำระภาษีการค้า เบี้ยปรับ และเงินเพิ่มรวมเป็นเงิน 8,464,004.27 บาท โจทก์ จึงอุทธรณ์การประเมิน ต่อมาคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ให้ยกอุทธรณ์โจทก์การประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวไม่ชอบ เพราะโจทก์ ได้เสียภาษีเงินได้ครบถ้วนแล้ว โจทก์และนางวาสนาภรรยาของโจทก์ไม่มีหน้าที่ต้อง ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีการค้าหนี้ภาษีการค้าขาดอายุความ โจทก์ไม่เคย ได้รับหมายเรียกตามประมวลรัษฎากร มาตรา 32 จึงไม่หมดสิทธิที่จะอุทธรณ์ โจทก์ ถูกจำเลยฟ้องเป็นคดีล้มละลาย ได้มีการปิดหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องในคดีล้ม ละลายในสำเนาคำฟ้องมีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์อยู่ ด้วย โจทก์จึงทราบว่าคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ของโจทก์ แล้ว โจทก์ไม่เคยได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ การส่งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ไม่ชอบด้วยมาตรา 8 แห่งประมวลรัษฎากร ขอให้เพิกถอน การประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ฉบับดังกล่าว

จำเลยให้การว่า โจทก์และภรรยาเป็นผู้ประกอบการค้าอสังหาริมทรัพย์โดยไม่ ได้จดทะเบียนการค้าและไม่ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีการค้า เจ้าพนักงาน ประเมินจึงหมายเรียกโจทก์เพื่อตรวจสอบ โจทก์ไม่ส่งบัญชีและเอกสารเกี่ยวกับการ ซื้อขายที่ดินเจ้าพนักงานประเมินจึงประเมินไปตามเอกสารและหลักฐานที่ตรวจพบ และได้แจ้งการประเมินไปยังโจทก์แล้ว โจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ พิจารณาอุทธรณ์ ในชั้นพิจารณาอุทธรณ์เจ้าพนักงานของจำเลยได้ออกหมายเรียก ให้ โจทก์ไปพบเพื่อไต่สวนตามมาตรา 32 แห่งประมวลรัษฎากร โจทก์รับหมายเรียกแล้ว เพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามหมายเรียก จึงหมดสิทธิที่จะอุทธรณ์คำวินิจฉัยอุทธรณ์ ก่อน โจทก์ฟ้องคดีนี้จำเลยได้ฟ้องโจทก์เป็นคดีล้มละลายและได้ส่งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ โจทก์ โจทก์ทราบแล้ว ถือว่าเจ้าพนักงานได้ปฏิบัติตามมาตรา 8 แห่ง ประมวล รัษฎากร การส่งคำวินิจฉัยอุทธรณ์จึงชอบแล้วเจ้าพนักงานศาลได้ส่งหมายเรียกและ

สำเนาคำฟ้องซึ่งมีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้โจทก์ทราบโดยวิธีปิดหมาย โจทก์ฟ้องคดีเกิน
ระยะเวลาตามมาตรา 30 (2) แล้ว โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลฎีกาพิจารณากลางพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้องโจทก์

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีฎีกาพิจารณาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับกันฟังได้ว่าหลักจากโจทก์
ยื่นอุทธรณ์การประเมนแล้ว คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ไม่ได้ส่งคำวินิจฉัยให้
โจทก์โดยตรง หากแต่ต่อมาจำเลยได้ฟ้องโจทก์เป็นคดีล้มละลาย หมายเลขดำที่
ล.369/2532 ของศาลแพ่งคดีดังกล่าว เจ้าพนักงานศาลได้ส่งหมายเรียกและสำเนา
คำฟ้องให้โจทก์โดยวิธีปิดหมาย และในสำเนาคำฟ้องคดีดังกล่าวมีคำวินิจฉัยเลขที่
88/2530/2 และเลขที่ 89/2530/2 ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แนบอยู่ด้วย
ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยมีว่าตามข้อเท็จจริงดังกล่าวถือได้ว่าโจทก์
ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์โดยชอบแล้วหรือไม่ ประมวลรัษฎากรมาตรา 34 บัญญัติ
ว่า "คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้มีหน้าที่พิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา 29 หรือมาตรา
30ให้ทำเป็นหนังสือและให้ส่งไปยังผู้อุทธรณ์" และมาตรา 8 บัญญัติถึงวิธีการส่ง
หมายเรียกหนังสือแจ้งให้เสียภาษีอากร หรือหนังสืออื่นซึ่งรวมถึงคำวินิจฉัยอุทธรณ์
ไว้แล้วตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวข้างต้น ศาลฎีกาเห็นว่าประมวลรัษฎากร
ได้กำหนดหลักเกณฑ์ว่าคำวินิจฉัยอุทธรณ์ต้องทำเป็นหนังสือและให้ส่งไปยังผู้
อุทธรณ์ กับได้กำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งหนังสือซึ่งมีถึงบุคคลใดตามบทบัญญัติ
ในลักษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากรไว้เป็นพิเศษโดยเฉพาะไว้ในมาตรา 8 การที่เจ้า
พนักงานศาลส่งสำเนาคำฟ้องคดีล้มละลายให้โจทก์โดยวิธีปิดหมายนั้น นอกจากเจ้า
พนักงานศาลจะไม่ใช้เจ้าพนักงานสรรพากรตามบทกฎหมายมาตราดังกล่าวแล้ว การ
ส่งสำเนาคำฟ้องคดีล้มละลาย--จำเลยเพียงแต่มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์คดีนี้แนบไปใน

ฐานะเป็นเอกสารประกอบคดีดังกล่าวเท่านั้น หากผู้มีเจตนาที่จะส่งคำวินิจฉัยอุทธรณ์คดีนี้ให้แก่โจทก์ผู้อุทธรณ์โดยตรงตามที่ประมวลรัษฎากรบัญญัติไว้ไม่ จึงถือไม่ได้ว่าโจทก์ได้รับคำวินิจฉัยอุทธรณ์แล้วตามประมวลรัษฎากรมาตรา 8วรรคสาม โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ต่อศาลภาษีอากรกลาง ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528

พิพากษายืน.

(ก้าน อันนันทน์-นิเวศน์ คำผอง-ตัน เวทไว)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ